

1500765-25.2021.8.26.0659

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: LUIZ GUSTAVO PRIMON

Comarca: Vinhedo

Foro: Foro de Vinhedo

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 18/05/2022

... CONFIGURADA - RECURSO IMPROVIDO. ROUBO MAJORADO - RECURSO DEFENSIVO: PENA-BASE - REDUÇÃO - INADMISSIBILIDADE - VIOLÊNCIA EXACERBADA E DESNECESSÁRIA PARA CONSUMAÇÃO DO DELITO QUE DEVE SER CONSIDERADA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - RECURSO NÃO PROVIDO. ROUBO MAJORADO - RECURSO DEFENSIVO: INCONSTITUCIONALIDADE DO PERCENTUAL DE AUMENTO PELO EMPREGO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Vinhedo

Foro de Vinhedo

2ª Vara

Estrada da Boiada, 530, Vinhedo - SP - cep 13289-086

1500765-25.2021.8.26.0659 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500765-25.2021.8.26.0659

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEAN CANDIDO DA SILVA e outro

Prioridade Idoso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIZ GUSTAVO PRIMON

Vistos.

Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra JEAN CANDIDO DA SILVA e RENAN NASCIMENTO DE OLIVEIRA, já qualificados nos autos, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP.

Segundo a denúncia, os acusados, no dia 18/08/2021, por volta das 15h30min, à Rua Goiás, 305, bairro João XXIII, nesta cidade de Vinhedo, agindo em concurso, previamente ajustados entre si e também com os adolescentes Ariane Eduarda Barbeiro Casseiro, Ana Paula dos Santos Moreira e Thiago Rafael da Silva Araújo, todos com unidade de desígnios, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça consistente no emprego de simulacro de arma de fogo e restrição da liberdade do ofendido, dois cartões bancários, documentos pessoais, além da quantia de R\$ 3.200,00, em espécie, pertencentes à vítima João Barbeiro.

A denúncia foi recebida.

O acusados foram citados e apresentaram resposta à acusação.

Foi designada audiência de instrução e julgamento.

Após a colheita da prova oral, o Ministério Público e os Defensores apresentaram alegações finais orais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade está demonstrada, no caso, pelo boletim de ocorrência de pp. 09/10.

A autoria, por seu turno, é demonstrada pela prova oral colhida em juízo e, em relação ao acusado Renan, também resulta do reconhecimento feito pela vítima João perante este juízo.

A vítima João Barbeiro, em juízo, declarou em síntese que na data dos fatos sua neta apareceu em sua casa com uma outra menina, pedindo para entrar e para ter acesso a comida. O nome da sua neta é Ariane. Foi até a parte da cozinha para ajudar no preparo da comida. Neste momento foi surpreendido por uma outra pessoa que lhe pegou por trás. Essa pessoa lhe fez ameaças, mas ele retrucou, dizendo que não ficaria quieto. Esse homem que lhe "abraçou" pediu dinheiro, mas respondeu que não tinha. Após insistência, entregou a ele sua carteira. O homem estava com uma arma e colocou a arma em sua testa, enquanto lhe segurava. O homem que colocou a arma na sua testa é o mesmo que foi reconhecido em audiência. Amarram um pano na sua boca e lhe deixaram no banheiro da casa. Viu dois homens que entraram na casa, além de sua neta e de uma outra moça. Não viu outra pessoa, mas sabe que eles deixaram o local de carro. Um vizinho viu um carro passando e levando eles embora do local. Levaram seus documentos, cartões do banco e R\$ 4.500,00 em dinheiro. Arrancou a "dobradiça" da porta do banheiro para sari do local, com auxílio dos policiais e de seu genro. Quando estava no banheiro telefonou para sua filha Helena e ela, por sua vez, acionou a Polícia que lhe prestou auxílio.

A testemunha Cláudio Souza Figueiredo, em resumo, disse que é policial civil e teve participação na investigação referente ao fato apurado nos autos. Recorda-se que houve um roubo e um furto, praticados com um intervalo de aproximadamente meia hora entre eles. Com relação aos acusados Jean e Renan houve a identificação da placa do veículo Corsa utilizado na fuga dos envolvidos no crime de furto. Levantaram a placa e acionaram a GCM de Campinas. Recorda-se que Jean e Renan foram surpreendidos em datas diversas na condução deste mesmo veículo. Participou também da apreensão dos adolescentes envolvidos nesses crimes, logrando êxito em localizar o esconderijo deles no bairro Campo Belo. Por ocasião da apreensão, encontraram um simulacro de arma de fogo com o adolescente. Em razão de o bairro Campo Belo ser localizado em Campinas, solicitaram que a GCM daquele município efetuasse o registro da placa do veículo ligado aos delitos porque poderia estar trafegando por aquela cidade. Pelas informações repassadas pelos adolescentes, além deles haveriam outras duas pessoas envolvidas nos crimes, sendo Jean o responsável pelo veículo Corsa e "por dar a fuga". A adolescente Ana Paula relatou também que parte do produto do crime foi vendida no camelódromo de Campinas. Houve diligências no camelódromo e sabe que levantaram uma imagem dos suspeitos naquele local, mas não participou dessa parte da investigação.

A testemunha Lucas Inverpi Angentilho, em síntese, disse que participou da investigação referente aos fatos. Recorda-se que Jean foi abordado no veículo utilizado nos crimes, mas nada de ilícito foi encontrado com ele. No dia seguinte foi feita nova abordagem e desta vez foi localizado o acusado Renan fazendo uso do mesmo veículo. A adolescente Ana Paula citou a participação de Jean no crime de roubo. Parte dos objetos subtraídos, no furto, foi recuperada na casa do acusado Renan. Não há dúvida de que o veículo utilizado nos crimes é o mesmo onde posteriormente foram localizados os acusados Renan e Jean.

O acusado Jean Candido da Silva, em seu interrogatório, disse que possui um veículo Corsa, de cor verde, e que emprestou esse carro para um amigo, de nome Edilson, alcunha "BK". Nega ter participado do crime em questão. Conhece apenas Thiago porque este era amigo de Edilson. Conhece também Ana Paula porque esta já deu em cima dele e teve uma discussão com a sua mulher. Não praticou nada de ilícito. A discussão entre Ana Paula e sua esposa se deu "na feira do rolo". Questionado sobre a imagem de p. 86 disse que estava no terminal central. Atrás dele na imagem aparece seu amigo BK e outras duas meninas. Essas meninas estavam conversando com seu amigo. Não sabe se Renan utilizou seu carro. Não conhece Renan.

O acusado Renan Nascimento de Oliveira, em seu interrogatório, negou envolvimento no crime. Disse desconhecer o réu Jean e os demais mencionados na denúncia. Não foi preso ou abordado no veículo Corsa e nada de ilícito foi encontrado em seu poder ou nos endereços relacionados à sua pessoa. Estava foragido do sistema carcerário há três meses aproximadamente. Foi preso por esse motivo e somente depois tomou conhecimento da prisão preventiva referida neste feito. Foi preso em frente a um estabelecimento comercial.

Nesta toada, a prova oral é suficiente para demonstrar que os acusados são os autores do crime descrito na denúncia.

Com efeito, em que pese a negativa dos acusados, a vítima João foi firme ao apontar pessoalmente o acusado Renan como a pessoa que lhe apontou uma arma de fogo no momento do crime.

A atuação de Renan é também corroborada pelo depoimento prestado pelos policiais civis e também pelo fato de ele ter sido abordado dias após o delito conduzindo o veículo Corsa, de cor verde, utilizado na prática do crime, conforme relato de p. 89. Ainda, de acordo com o relatório de investigação, foram localizadas bijuterias aparentemente produto de um furto praticado no mesmo dia - 18/08/2021 - também em Vinhedo/SP e em companhia dos demais citados na denúncia, e um simulacro de arma de fogo (págs. 62/64).

Em relação ao acusado Jean, não houve reconhecimento por parte da vítima. Porém, tal situação não afasta o seu envolvimento no crime em tela. Isso porque a atuação de Jean deu-se no sentido de providenciar o transporte dos coautores do crime, não tendo contato direto com a vítima. Jean confessou que rotineiramente utilizava o veículo Corsa de Cor Verde, registrado em nome de sua esposa, nas palavras dele.

A negativa de Jean é bastante frágil, na medida que em nenhum momento anterior mencionou o dito empréstimo de seu veículo para qualquer pessoa. Além disso, o próprio Jean, apesar de alegar desconhecer os demais envolvidos no crime em tela, confessou ser ele quem aparece na imagem de p. 87, qual seja, a fotografia feita no camelódromo de Campinas no momento em que era realizada a venda de parte dos produtos subtraídos em Vinhedo.

As imagens descritas no relatório de págs. 78/90 deixam clara a utilização do veículo Corsa no crime em questão e também a participação de Jean neste mesmo delito.

Some-se a isso o fato de a adolescente Ana Paulo ter mencionado diretamente o envolvimento de Jean no delito, indicando, ainda, suas características físicas, sobretudo a existência de uma tatuagem no pescoço.

Oportuno pontuar que a participação de Jean não pode ser taxada como insignificante, ou de menor importância, consoante firme entendimento jurisprudencial:

ROUBO MAJORADO - RECURSO DEFENSIVO: PENA - REDUÇÃO - RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO

DE MENOR IMPORTÂNCIA - INADMISSIBILIDADE - RÉU QUE LEVOU O COMPARSA EM SEU VEÍCULO AO LOCAL DO CRIME E O AGUARDOU PARA A FUGA - ATUAÇÃO ESSENCIAL PARA O SUCESSO DA EMPREITADA CRIMINOSA - NOTÓRIA DIVISÃO DE TAREFAS - COAUTORIA CONFIGURADA - RECURSO IMPROVIDO. ROUBO MAJORADO - RECURSO DEFENSIVO: PENA-BASE - REDUÇÃO - INADMISSIBILIDADE - VIOLÊNCIA EXACERBADA E DESNECESSÁRIA PARA CONSUMAÇÃO DO DELITO QUE DEVE SER CONSIDERADA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - RECURSO NÃO PROVIDO. ROUBO MAJORADO - RECURSO DEFENSIVO: INCONSTITUCIONALIDADE DO PERCENTUAL DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA PREVISTO NO § 2º-A, DO ART. 157, DO CP - INOCORRÊNCIA - MAIOR GRAVIDADE DA CONDUTA - RIGOR NA PENALIZAÇÃO QUE ATENDE AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - QUESTÃO, ADEMAIS, JÁ DECIDIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJSP - RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1501785-50.2021.8.26.0530; Relator (a): Jayme Walmer de Freitas; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/03/2022; Data de Registro: 22/03/2022)

No mais, como se sabe, tratando-se os crimes patrimoniais de delitos "quase sempre cometido na clandestinidade, longe de olhar de circunstâncias, é de se emprestar expressivo valor aos indícios, máxime quando convergentes e concorrentes, afastando a viabilidade de hipóteses contrárias" (TACRIM SP AC rel. Segurado Braz - JUTACRIM 89/423).

As circunstâncias acima delinadas deixam claro que se trata de crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes.

A causa de aumento atinente ao uso de arma de fogo também restou demonstrada por força do depoimento prestado pelo vítima, deixando claro que um dos autores do crime lhe rendeu com uma arma de fogo, pressionando o artefato contra a sua testa.

Assim, a procedência da pretensão punitiva neste ponto é medida que se impõe.

Comprovadas a materialidade e a autoria, a condenação pela prática do crime de furto simples é de rigor. Passo a dosar a pena.

Com relação ao acusado Renan:

Na primeira fase, verifico que as circunstâncias judiciais do art. 59 são desfavoráveis aos acusados, sobretudo o acentuado grau de culpabilidade, a reprovabilidade da conduta e as circunstâncias do delito. Isso porque o crime foi cometido contra um idoso, com mais de oitenta anos na data dos fatos, mediante elevada astúcia, envolvendo, inclusive, a participação de uma neta da vítima. Além disso, um dos autores do crime deu um "mata leão" na vítima, repita-se, uma pessoa de oitenta e um anos de idade, ameaçou-a com uma arma apontada para a testa e, ao final da ação, colocou um pano sujo dentro de sua boca e a trancou no banheiro da residência. Toda essa situação demonstra uma maior reprovação in concreto da conduta, assim como o elevado grau de culpabilidade dos acusados. Assim, a pena-base é exasperada em um sexto.

Na segunda fase, observo, no caso concreto, a presença da agravante da reincidência, considerando que o acusado foi condenado por crime pretérito (autos n. 1502061-95.2019.8.26.0548, p. 203). Assim, a pena é agravada em um sexto. Por outro lado, o acusado contava com menos de 21 anos na data do fato. Não há outras agravantes ou atenuantes a considerar. Reconheço, portanto, a compensação entre a reincidência e a menoridade relativa do agente e a pena da primeira fase é mantida inalterada.

Na terceira fase, presente a circunstância elencada no art. 157, § 2º II, do CP, referente ao concurso de agentes, e também a circunstância prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP, em razão do emprego de arma de fogo. Assim, a pena é aumentada de

2/3, considerando o concurso de causas de aumento previstas na parte especial e o disposto no art. 68, parágrafo único, do CP. Não há causa de diminuição incidente no caso em tela.

Portanto, a pena definitiva para o acusado é fixada em 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, no mínimo legal.

A pena foi fixada no mínimo legal, ante a pouca fortuna do acusado, dado que emerge dos autos.

Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 3º do Código Penal, considerando se tratar de réu reincidente específico.

Inviável a suspensão ou substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Deixo de considerar a detração, in casu, porque ausentes maiores elementos sobre o critério subjetivo e porque o tempo de pena, por si só, não se mostra suficiente para ensejar a alteração do regime inicial, sobretudo por se tratar de réu reincidente.

Com relação ao acusado Jean:

Na primeira fase, verifico que as circunstâncias judiciais do art. 59 são desfavoráveis aos acusados, sobretudo o acentuado grau de culpabilidade, a reprovabilidade da conduta e as circunstâncias do delito. Isso porque o crime foi cometido contra um idoso, com mais de oitenta anos na data dos fatos, mediante elevada astúcia, envolvendo, inclusive, a participação de uma neta da vítima. Além disso, um dos autores do crime deu um "mata leão" na vítima, repita-se, uma pessoa de oitenta e um anos de idade, ameaçou-a com uma arma apontada para a testa e, ao final da ação, colocou um pano sujo dentro de sua boca e a trancou no banheiro da residência. Toda essa situação demonstra uma maior reprovação in concreto da conduta, assim como o elevado grau de culpabilidade dos acusados. Assim, a pena-base é exasperada em um sexto.

Na segunda fase, observo, no caso concreto, a presença da agravante da reincidência, considerando que o acusado foi condenado por dois crimes pretéritos (autos n. 0075888-07.2012.8.26.0114 e 15001225-25.2019.8.26.0548, p. 196/197). Assim, a pena é agravada em um quarto. Não há outras agravantes ou atenuantes incidentes no caso em tela.

Na terceira fase, presente a circunstância elencada no art. 157, § 2º II, do CP, referente ao concurso de agentes, e também a circunstância prevista no art. 157, § 2º- A, I, do CP, em razão do emprego de arma de fogo. Assim, a pena é aumentada de 2/3, considerando o concurso de causas de aumento previstas na parte especial e o disposto no art. 68, parágrafo único, do CP. Não há causa de diminuição incidente no caso em tela.

Portanto, a pena definitiva para o acusado é fixada em 09 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, no mínimo legal.

A pena foi fixada no mínimo legal, ante a pouca fortuna do acusado, dado que emerge dos autos.

Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 3º do Código Penal, considerando se tratar de réu reincidente específico.

Inviável a suspensão ou substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Deixo de considerar a detração, in casu, porque ausentes maiores elementos sobre o critério subjetivo e porque o tempo de pena, por si só, não se mostra suficiente para ensejar a alteração do regime inicial, sobretudo por se tratar de réu reincidente.

Dispositivo:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR como incurso no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, RENAN NASCIMENTO DE OLIVEIRA à pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 18 dias-multa, no mínimo legal, e JEAN CÂNDIDO DA SILVA à pena de 09 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 21 dias-multa, no mínimo legal.

Condeno os réus no pagamento da taxa judiciária no valor de 100 UFESP's, nos termos da Lei 11.608/2003, salvo se beneficiários da gratuidade de justiça que fica deferida neste ato.

Deixo de fixar valor mínimo para reparação de danos ao ofendido, porquanto não houve comprovação dos prejuízos por este suportados, podendo se valer da esfera cível.

Considerando se tratar de crime praticado com violência contra a pessoa, bem como por se tratarem ambos acusados de reincidentes em crimes anteriores também de roubo, e, ainda, a relação de proximidade aparente com familiares da vítima, mantenho a prisão preventiva dos acusados. Recomendem-se-os onde se encontram detidos, expedindo-se o necessário.

Certificado o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitiva (art. 674 do CPP), lancem o seu nome no rol dos culpados (art. 393, inc. II do CPP) e oficie-se à Justiça para que suspendam seus direitos políticos enquanto perdurarem os efeitos da condenação criminal (art. 15, inc. III da CF/88).

Comunique-se a vítima acerca desta sentença.

Arbitro honorários aos patronos nomeados no máximo permitido na Tabela, se o caso.

Expeça-se certidão oportunamente.

P.I.C.

Vinhedo, 17 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA